

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद दुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश

०७२-WO-०९३१

विषय:-उत्प्रेषण।

जय बहादुर खत्रीको बुहारी क्षेत्र बहादुर खत्रीको श्रीमती साविक काठमाडौं जिल्ला, विष्णु गाउँ विकास समिति, वडा नं.२ हाल काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ निवेदक नगरपालिका, वडा नं.४, बस्ने सीता खत्री ----- १

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सिंहदरबार, काठमाडौं--- १
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ----- १
नेपाल सरकार, भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ---- १
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं ----- १ प्रत्यर्थी
नापी विभाग, कित्ता नापी महाशाखा मिनभवन काठमाडौं ----- १
मालपोत कार्यालय, चावहिल काठमाडौं ----- १
नापी शाखा चावहिल काठमाडौं ----- १
काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.४ स्थित बुढानिलकण्ठ स्कूल-१
काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.४ स्थित साविक विष्णु गा.वि.स.
हाल बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.४,५,६को संयुक्त कार्यालय-----१

नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८, २५, ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

रिटको तथ्यगत बेहोरा:-

- हामी निवेदिकाका ससुरा जयबहादुर खत्रीका नाममा कायम रहेको साविक काठमाडौं जिल्ला, विष्णु गाउँ विकास समिति, वडा नं.१(क) कित्ता नं.१२७ को क्षेत्रफल ०-६-२-० जग्गा मालपोत कार्यालय ढिल्लीबजारको छुट जग्गा दर्ता समितिबाट मिति २०३९।८।६ मा दर्ता भई निज जग्गाधनी ससुराले आफ्ना एकाघरका जेठो छोरा (मेरा पति) क्षेत्रबहादुर खत्रीका नाममा लिखत पारित गरिदिनुभएको र निज पतिले उक्त जग्गा म निवेदिकाको नाममा पारित गरिदिए पश्चात्

मालपोत कार्यालय चाबहिल, काठमाडौंमा म निवेदिकाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई हालसम्म मैले सम्बन्धित निकायमा नियमानुसार तिरोतारो बुझाई निर्विवाद रूपमा निर्वाध हकभोग र स्वामित्व चलन गर्दै आएको छु। उक्त कि.नं.१२७ को जग्गामा म निवेदिकाको निर्वाध हकभोग एवं स्वामित्व रहेको कारणबाट घरगोठ बनाउने प्रयोजनका लागि साविक विष्णु गाउँ पञ्चायत (परिवर्तित विष्णु गा.वि.स.) मा मैले दिएको निवेदन मागको आधारमा मिति २०४३।११।१ मा घरगोठ बनाउन सिफारिस प्राप्त भई उक्त जग्गामा म निवेदिका एवं परिवारसमेत भई घरगोठ बनाई हालसम्म बसोबास गर्दै आएका छौं। मैले घरगोठ बनाई आएको उक्त जग्गा विपक्षी नं.८ बुढानीलकण्ठ स्कुलले लगाएको पर्खाल कम्पाउन्डभन्दा बाहिर रहेको कुरा निवेदनसाथ पेस भएका फोटो एवं सिफारिसबाट स्पष्ट छ। म निवेदिकाको आफ्ना नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिई घर बनाई बसोबास गर्दै आएको कुरालाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन।

यसरी मेरो निर्वाध हकभोग चलन एवं स्वामित्वको उक्त घरगोठ जग्गामा रहेका अस्थायी टहरा हटाई सहयोग गरिदिनु हुन भनी मिति २०७२।६।१३ मा विपक्षी नं.८ विद्यालयको तर्फबाट म निवेदिकालाई सम्बोधन गरी प्राप्त पत्रमा म निवेदिका तथा मेरो परिवार बसोबास गर्दै आएको उक्त घरगोठ मिति २०५८।४।४ मा नै विद्यालयको नाममा दा.खा. भइसकेको बेहोरा उल्लेख भएकाले सोउपर कोही कसैको हक अधिकार कायम हुन नसक्ने बेहोरासहितको प्रतिउत्तर पत्र मैले मिति २०७२।६।२९ मा विद्यालयसमक्ष पेस गरें। तत्पश्चात् शङ्का लागी मिति २०७२।११।१८ मा आफ्ना एकाघरका छोरा कपिल खत्रीमार्फत मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट उक्त जग्गाको कागज उतारी अध्ययन गरी हेर्दा, मेरो जानकारीविना नै मिति २०५८।४।४ मा मेरो नामको कि.नं.१२७ को स्रेस्ता खारेज भई विपक्षी स्कुलका नाममा दा.खा. दर्ता भइसकेको बेहोरा मलाई भर्खरै मात्र जानकारी हुन आयो। मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट उठाइएको टिप्पणी आदेश अध्ययन गर्दा, विपक्षी विद्यालयले भूलवश अन्य व्यक्तिका नाममा दोहोरो दर्ता हुन गएको भनी दिएको गैरकानूनी पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले म निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी, सफाइ एवं सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी मेरो नामको स्रेस्ता खारेज गरी विद्यालयको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ, जब कि उक्त जग्गा राजपत्रको चारकिल्ला र शिक्षा मन्त्रालयको च.नं.९८५ मिति २०४५।१२।२ को पत्रमा समेत उल्लेख नभएकाले अधिग्रहणभित्र नपरेको बेहोरा स्पष्ट छ।

प्रचलित मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा दोहोरो स्रेस्ता कायम भएको अवस्थामा आवश्यक जाँचबुझको क्रममा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बोलाई सफाइको मौका प्रदान गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। म निवेदिकालाई सो प्रक्रियामा सामेल नै नगराई मेरो निर्विवाद हकभोग र स्वामित्वको जग्गा मलाई थाहा जानकारी नदिई विपक्षी बुढानीलकण्ठ स्कुलका नाममा दा.खा. गर्ने कार्य पूर्णतः प्रचलित नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँचन पाउने हक), धारा १७(च)

(स्वतन्त्रताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) अन्तर्गत सार्वजनिक हितका लागि क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा अधिग्रहण गर्न नपाइने संवैधानिक ग्यारेन्टी, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, २२ र ३४(१) समेतको घोर विपरीत छ। विपक्षीहरूले २०२५ सालदेखि आजसम्म भोगचलन एवं प्रयोगमा नल्याई मेरो निर्वाध उपभोगमा रहेको जग्गालाई मलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एकलौटी रूपमा गरिएको दा.खा. को कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदिका इन्द्रकुमारी गौतम विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६५।११।१९ मा भएको फैसलाको समेत विपरीत छ। तसर्थ, मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा विपक्षी बुढानीलकण्ठ स्कुलका नाममा कि.नं.१२७ को जग्गा दाखेल खारेज दर्ता गर्ने, मेरो नामको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बदर गर्ने तथा विपक्षी विद्यालयको नाममा पुर्जा खडा गर्ने गरी भएको निर्णय लगायतका कार्य र सो क्रममा विपक्षीहरूबीच आपसमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार एवं निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गा म निवेदिकाको नाममा यथावत् दर्ता सेस्ता कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जा जारी गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको सीता कार्कीले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनपत्र।

२. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाई सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७३।०२।१० मा यस अदालतबाट भएको आदेश।
३. जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ (१) को अधिकार प्रयोग गरि मिति २०२५।८।३ गते नेपाल राजपत्रमा चार किल्ला खोली अधिग्रहण गरेको जग्गा भित्र मेरो कित्ता नं.१२७ को जग्गा नपर्ने भनी रिट निवेदिकाको भनाई कानून सम्मत देखिएन। जब कि चार किल्ला खोली अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कुनै पनि जग्गाको कि.नं.हरू उल्लेख नै थिएन। बुढानीलकण्ठ स्कुलले मिति २०२५।८।३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको जग्गा आफ्ना नाममा दा.खा. दर्ता गराएकोमा विवाद रहने र सोही आधारमा यस कार्यालयको मिति २०५८।४।४ मा भए/गरेको निर्णय कानून सम्मत नै भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय, चावहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ।
४. सर्वप्रथमतः रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कारण निवेदनमा कहिँकतै खुलाउनुभएको देखिएन। यस मन्त्रालयको कुनैपनि कार्यबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हक

अधिकार हनन भएको भन्ने निजको दावी देखिदैन। निवेदकको माग दावी सम्बन्धमा प्रत्यार्थी मध्येका बुढानीलकण्ठ स्कूलका साथै प्रत्यार्थीहरुबाट पेश हुने लिखित जवाफहरुबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुने नै छ। निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा हनन गर्ने यस मन्त्रालयको कुनै मनसाय नभएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ।

५. रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेखित का.जि.विष्णु गा.वि.स. वडा नं.१ (क) को कि.नं १२७ को जग्गाको सम्बन्धमा यस विभागबाट के कस्तो व्यहोराको पत्राचार गरिएको र उक्त पत्रले रिट निवेदकको कुन कुनै हक अधिकार हनन भएको भन्ने सम्बन्धमा कहिले कतै स्पष्ट खुलाउन नसकेकोले रिट निवेदकको रिट खारेज भागी छ। निवेदकलाई संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हक लगायत अन्य हक अधिकारको विपरित हुने गरि यस विभागबाट कुनै काम कारबाही भए गरिएको नहुदा अनाहकमा यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, नापी विभाग, कित्ता नापी महाशाखा मिनभवन काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ।
६. तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२५।८।३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुढानीलकण्ठ स्कूलको नाममा जग्गा दिँदा चार किल्ला खोली अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कुनै कित्ता नं.उल्लेख भएको थिएन। निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं.को जग्गा पनि सोही चार किल्लाभित्र पर्ने हुँदा निजको नाममा उक्त जग्गा रहन सक्ने आधार देखिदैन। सो जग्गा स्कूलको नाममा हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेकोमा निवेदकले अनधिकृत रूपमा भोग गर्दै आएको आधारमा उक्त जग्गामा आफ्नो हक अधिकार कायम गर्ने मनसायले दावी लिई रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ। जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय होइन। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी स्कूल चलाउने उद्देश्यले मालपोत कार्यालय चावहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा भएको निर्णयको आधारमा उक्त स्कूलका नाममा सो जग्गा दा.खा. हुन गएको व्यहोरा कानून सम्मत छ। तत्कालीन सरकारले बुढानीलकण्ठ स्कूल संचालन गर्न गरिएको जग्गा अधिग्रहणको विषयमा यस मन्त्रालयलाई अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ, बदर गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ।
७. विपक्षी रिट निवेदकको नामको साविक विष्णु गा.वि.स. वडा नं.१(क) कित्ता नं.१२७ को जग्गा खारेज गरी बुढानीलकण्ठ स्कूलका नाममा दाखेल खारेज (दा.खा.) दर्ता गर्न यस कार्यालयबाट कुनै पनि सिफारिस वा कार्य गरिएको छैन। यस कार्यालयको कुन कामकारबाहीले निजको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हक, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) वा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिमको हक हनन भएको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा कतै खुलाउन सकिएको छैन। मालपोत

कार्यालयको मिति २०५८।४।४ को निर्णयले स्रेस्ता कट्टा भइसकेको अवस्थामा, निवेदिका १५ वर्षसम्म किन मौन बस्नुभयो र कुन आधारमा तिरो तिरेको दाबी गर्नुभयो, सो खुल्दैन। निर्णय भएको १५ वर्षपछि मात्र अदालत प्रवेश गर्ने निवेदिकाको निवेदन अत्यधिक विलाम्ब (Laches) का आधारमा खारेजयोग्य छ। निवेदिका स्वयम्ले मिति २०४३।११।१ मा घरगोठ बनाउन साविक विष्णु गाउँ पञ्चायतबाट सिफारिस लिई हालसम्म भोगचलन गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ, जसले नागरिकलाई सहयोग गर्ने यस कार्यालयको प्रतिबद्धतालाई नै पुष्टि गर्दछ। वस्तुनिष्ठ आधारविना निवेदिकालाई नबुझी निजको हक समाप्त हुने गरी अर्को पक्षलाई सिफारिस गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट भएको छैन र कानूनतः मिल्दैन पनि। अतः यस कार्यालयको कुनै पनि कार्यबाट विपक्षीको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन नभएको र विना आधार विपक्षी बनाइएको हुँदा, स्थापित कानून र नजिर सिद्धान्तविपरीतको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछौं भन्ने बेहोराको काठमाडौं जिल्ला बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.४, ५ र ६ को कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ।

८. यस कार्यालयबाट भएको के कस्तो कार्यले निवेदिकाको के कस्तो हकमा के कसरी आघात पर्न गएको हो? रिट निवेदनमा प्रष्ट छैन। यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्नुपर्ने कारण नै नभएको प्रस्तुत रिट यस कार्यालयको हकमा प्रथमदृष्टिमा खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ।
९. सर्वप्रथमतः यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको कानून तथा संविधान प्रदत्त हक हनन हुन गएको हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजी भागी छ। जहाँसम्म साविक का.जि विष्णु गा.वि.स. वडा नं.१ को कि.नं.१२७ को जग्गा बुढानीलकण्ठ विद्यालयको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाउने गरी मालपोत कार्यालय चावहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा भएको निर्णय सम्बन्धी विषय छ, विद्यालयको नाममा जग्गा कायम हुने गरी भएको निर्णय उपर लामो समय सम्म निजले कुनै जिकिर गरेको सम्म देखिदैन। कुनै जग्गा आफ्नो भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको लिखित प्रमाण पनि आवश्यक पर्दछ। स्कूलको नाममा जग्गा कायम भएको लामो समय पछि सो जग्गा आफ्नो भनी दावी गर्न उक्त जग्गा हडप्ने विपक्षीको नियत स्पष्ट देखिन्छ। साथै उक्त निर्णय यस कार्यालयबाट भएको नभई मालपोत कार्यालयबाट भएको भनी रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रष्ट हुने हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरीरहन परेन भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखितजवाफ।
१०. हाम्रो बुढानीलकण्ठ स्कूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणार्थ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७(१) अन्तर्गत मुआब्जा/क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मिति २०२५ साल मार्ग ३ गतेको नेपाल राजपत्र (खण्ड १८, संख्या ३१) मा स्पष्ट

रूपमा चारकिल्ला तोकी ५७४ रोपनी ९ आना जग्गा वैध रूपमा अधिग्रहण गरेको तथ्य अकाट्य छ। ऐनको दफा ७(२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा चारकिल्ला खुलाए पुग्ने र कित्ता नम्बर खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान नभएकाले, विपक्षी निवेदिकाले कि.नं.१२७ को उल्लेख नभएको आधारमा जग्गा अधिग्रहणमा नपरेको भनी लिएको जिकिर प्राथमिक रूपमै गलत छ। यो जग्गा राजपत्रमा उल्लिखित रामबहादुर पण्डित क्षेत्रीको घर अगाडिको खोल्सोदेखि पश्चिमकै स्थायी चारकिल्लाभित्रै अवस्थित रहेको कुरा नक्सामा समेत प्रष्ट देखिन्छ। तत्कालीन ऐनको दफा १६ बमोजिम जग्गा सरकारी कब्जामा गइसकेपछि साविक जग्गाधनीको हकदैया समूल रूपमा समाप्त भई जग्गा सरकारको भइसकेको अवस्थामा, अधिग्रहण भएको लगभग ४८ वर्षपछि र हाम्रो स्कुलले २०३७।३८ सालदेखि नै काँडेतार र पर्खाल लगाई भोगचलन गरिरहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने दुषित मनसाय राखी दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ।

विपक्षीले शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०४५।१२।२४ को च.न. ९८५ को पत्रमा कि.नं.१२७ उल्लेख नभएको भनी सम्मानित अदालतलाई गुमराहमा पार्ने गरी झुठ्ठा जिकिर लिए तापनि उक्त पत्रको छैटौँ हरफमै कि.नं.१२७ स्पष्ट उल्लेख भएको र सोही आधारमा मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०५८।४।४ को निर्णयले स्कुलको नाममा लालपुर्जा बनिसकेकाले झुठ्ठा तथ्यमा आधारित रिट खारेजयोग्य छ। २०२५ सालमै ऐनको प्रक्रिया पूरा भइसकेको जग्गाको हकमा हाल प्रचलनमै नरहेको र आकर्षित नै नहुने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, २२ र ३४(१) को दुहाई दिनु अधिकारक्षेत्रविहीन छ। २०२५ सालमै दाताको पनि दाताको हकदैया समाप्त भइसकेको जग्गाको नामसारी तहतह हुँदै आफ्नो नाममा आएकाले यथावत् कायम रहनुपर्छ भन्नु अदालती बन्दोबस्तको ८२ नं.र दफा १६ बमोजिम हकदैयाविहीन छ। हाम्रो विद्यालयमा २०३६ सालतिर तत्कालीन युवराजधिराज स्वर्गीय दीपेन्द्र शाह अध्ययन गर्न आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण काँडेतारको ठाउँमा चाइनिज ईटाको पक्की पर्खाल लगाइएको र अन्यत्र काँडेतारकै आधारमा घेरबार गरी भोगचलन भइरहेको छ। जग्गाको हक समाप्त भएको ४८ वर्ष र लालपुर्जा बनेको १५ वर्षपछि "भर्खरै थाहा पाएको" भनी हदम्याद नाघी आएको यो निवेदन जग्गा पजनीको १७ नं.र जग्गा मिच्नेको १८ नं.विपरीत छ। २०२५ सालमै हक टुटिसकेको जग्गामा अख्तियारविहीन साविक विष्णु गाउँ पञ्चायतले मिति २०४३।११।१ मा दिएको तथाकथित सिफारिस पत्रले जग्गा प्राप्ति ऐनको कार्यलाई काट्न सक्दैन। निवेदिकाले जर्जस्ती टहरा बनाई अतिक्रमण गर्न खोज्दा विद्यालयले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा रोकेको र सोसम्बन्धी विवाद विगतका विभिन्न पत्राचार (२०५७, २०७२, २०७३) बाट छर्लङ्ग भइरहेकाले निवेदिका सफा हात लिएर आएको छैनन्। यस्तै प्रकृतिको विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।३।७ मा (दे.मि.नं.२०११।५९२८) २०२५ सालको राजपत्रको चारकिल्लाभित्रै जग्गा परेको ठहर भई स्कुलकै पक्षमा फैसला अन्तिम भइसकेकाले विपक्षीको हकभोग दावी पुग्न सक्दैन र रिट निवेदन ठाडै खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको काठमाडौँ जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.४ स्थित बुढानिलकण्ठ स्कुलको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको

लिखितजवाफ ।

११. साविक आदर्श विद्यालय हाल बुढानीलकण्ठ विद्यालयको लागि नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड १८, मार्ग ३ गते, २०२५ साल संख्या ३१ को शिक्षा मन्त्रालयको सूचना अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्दा भएका काम कारवाही, क्षतिपूर्ति/मुआब्जा वितरण समेतको कारवाही फायल विपक्षीहरू मध्ये वा कहाँ कोसँग छ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझी झिकाई साथै राख्नु। (ख) काठमाडौँ जिल्ला विष्णु गा.वि.स. वडा नं.१क को कि.नं.१२७ को ०-६-२ जग्गा जयबहादुर खत्रीका नाउँमा छुट दर्ता गर्ने सम्बन्धी मालपोत कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०३९।८।६।१ मा भएको निर्णय सहितको सक्कलै फायल उक्त कार्यालय चाबहिलबाट झिकाई साथै राख्नु भन्ने बेहोराको मिति २०८०।१२।२७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश।

यस अदालतको आदेश:-

१२. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरि निवेदक तथा विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनियो।
१३. अब, निवेदन लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषण लगायतका आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
१४. निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिका सीता खत्रीले साविक काठमाडौँ जिल्ला, विष्णु गाउँ विकास समिति वडा नं.१(क) स्थित कित्ता नं.१२७ को क्षेत्रफल ०-६-२-० जग्गा आफ्ना ससुरा जयबहादुर खत्रीले २०३९।८।६ मा मालपोत कार्यालय ढिल्लीबजारको छुट जग्गा दर्ता समितिबाट दर्ता गराई तह-तह हक हस्तान्तरण भई आफ्नो नाममा दर्ता सेस्ता कायम रहेको र आफूले तिरोतारो गरी निर्वाध हकभोग गरिराएको, उक्त जग्गामा २०४३ सालमा स्थानीय निकायको सिफारिसमा घरगोठ बनाई बसोबास गर्दै आएको र सो घरजग्गा विपक्षी बुढानीलकण्ठ स्कुलले २०२५ साल मार्ग ३ गतेको राजपत्रीय सूचनाद्वारा अधिग्रहण गरेको ५७४ रोपनीको चारकिल्लाभिन्न नपर्ने र स्कुलको कम्पाउन्ड पर्खालबाहिर रहेको जिकिर निवेदिकाको छ। विपक्षी स्कुलले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दाखेल खारेज भइसकेको भन्दै टहरा हटाउन पत्राचार गरेपछि मालपोत कार्यालय चाबहिलमा गई बुझ्दा, आफ्नो जानकारीविना नै मिति २०५८।४।४ मा उक्त कि.नं.१२७ को जग्गा विपक्षी स्कुलको नाममा दा.खा. भइसकेको थाहा हुन आएकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को व्यवस्थाविपरीत आफूलाई बुझ्दै नबुझी, सफाइ एवं सुनुवाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत एकलौटी रूपमा गरिएको सेस्ता खारेजी र दाखेल खारेजको निर्णय लगायतका सम्पूर्ण पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जग्गा आफ्नो नाममा

यथावत् कायम राख परमादेश लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नै रिट निवेदनको मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ।

१५. प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट पेस भएका लिखित जवाफहरूमा मुख्यतः रिट निवेदिकाको मागदाबी आधारहीन, भ्रामक र सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने दुषित मनसायबाट प्रेरित रहेको दाबी गरिएको छ। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बुढानीलकण्ठ स्कुल सञ्चालनार्थ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोजिम मिति २०२५ साल मार्ग ३ गतेको नेपाल राजपत्रमा स्पष्ट चारकिल्ला खोली ५७४ रोपनी ९ आना जग्गा वैध रूपमा अधिग्रहण गरेको र उक्त ऐनको दफा १६ बमोजिम सोही समयदेखि नै सो क्षेत्रभित्रका जग्गामा साविक जग्गाधनीहरूको हकदैया समूल रूपमा समाप्त भई जग्गा राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा गइसकेको, उक्त राजपत्रमा उल्लेख भएको स्थायी चारकिल्लाभित्रै विवादित कित्ता नं.१२७ को जग्गासमेत पर्ने र विद्यालयले २०३७।३८ सालदेखि नै उक्त क्षेत्रमा काँडेतार तथा पर्खाल लगाई भौतिक रूपमा पूर्ण भोगचलन गर्दै आएको तथ्य स्पष्ट छ। राज्यको स्वामित्व कायम भइसकेको जग्गामा अधिग्रहण भएको १४ वर्षपछि अर्थात् मिति २०३९।८।६ मा निवेदिकाका ससुरा जयबहादुर खत्रीले "छुट जग्गा" भनी गराएको दर्ता र सोको जग्गामा उभिएर तह-तह हक सरेको निवेदिकाको सेस्ता प्राथमिक रूपमै शून्य र अवैध (रहेको हुनाले, सोही दोहोरो दर्ताको भूल सच्याउन मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा भएको दाखेल खारेज (दा.खा.) र स्कुलको नाममा लालपुर्जा जारी गर्ने निर्णय पूर्णतः कानूनसम्मत रहेको, साथै विद्यालय परिसरभित्र जर्बजस्ती टहरा बनाई अतिक्रमण गर्न खोज्दा विद्यालय प्रशासनले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा दशकौं अगाडिदेखि रोक लगाउँदै आएको हुँदा भर्खरै थाहा पाएको भन्ने निवेदिकाको भनाइ असत्य रहेको र निर्णय भएको १५ वर्षपछि आएर दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्त तथा हदम्यादको आधारमा समेत ठाडै खारेजभागी रहेको बेहोरा लिखित जवाफहरू प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।

१६. साविक आदर्श विद्यालय हाल बुढानीलकण्ठ स्कुल सञ्चालन गर्ने र सोको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने पवित्र एवं सार्वजनिक हितको जनोपयोगी उद्देश्यले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) ले दिएको समग्रभु अधिकार (Sovereign Power | Eminent Domain) प्रयोग गरी मिति २०२५ साल मार्ग ३ गतेको नेपाल राजपत्र (खण्ड १८, संख्या ३१, शिक्षा मन्त्रालयको सूचना) मा सूचना प्रकाशित गरी बागमती अञ्चल, काठमाडौं जिल्ला, विष्णु गाउँ पञ्चायत (परिवर्तित विष्णु गा.वि.स.) अन्तर्गतको कूल ५७४ रोपनी ९ आना (पाँच सय चौहत्तर रोपनी नौ आना) जग्गा अधिग्रहण गरेको तथ्यमा प्रस्तुत मिसिलको सीमाभित्र कतै विवाद रहेको देखिँदैन। रिट निवेदिकाले उक्त राजपत्रको सूचनामा आफ्नो दाबीको कित्ता नं.१२७ को स्पष्ट कित्तागत उल्लेखन नभएकाले सो जग्गा अधिग्रहणबाट बाहिर रहेको भनी मुख्य

कानूनी जिकिर उठाएको पाइयो। तत्सम्बन्धमा तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (२) को कानूनी बनोट र विधायिकी मनसायलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्ने हुन आउँछ। उक्त उपदफा (२) बमोजिम सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाको चारकिल्ला खुलाएर सूचना प्रकाशन गरे पुग्ने र त्यस्तो सूचनामा प्रत्येक कित्ताको नम्बर, क्षेत्रफल वा जग्गाधनीको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी दायित्व वा पूर्वसर्त विधायिकाले तोकेको देखिँदैन। विकास निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा समष्टीगत रूपमा जग्गा प्राप्त गर्दा तत्कालीन समयको नापीको अवस्था र प्राविधिक सीमितताका कारण पनि कित्ता नम्बर खुलाउन सम्भव र व्यावहारिक नहुने हुनाले नै विधायिकाले "चारकिल्ला खुलाए पुग्ने" खुकुलो तर स्पष्ट कानूनी मार्गप्रशस्त गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा, उक्त राजपत्रको सूचनामा जग्गा प्राप्त गर्दाका बखत निश्चित कित्ता नम्बरहरू उल्लेख नगरिए तापनि समष्टीगत रूपमा "पूर्व विष्णुमती खोलादेखि पूर्व रामबहादुर पण्डित क्षेत्रीको घर अगाडिबाट झरेको खोल्सो समेत, पश्चिम का.ई. गैरीगाउँ बस्ने लिलानाथ पाध्याको नाममा दर्ता भएको कि.नं.५२ को जग्गा छेउ चिसेनी गाउँ जाने गोरेटो बाटो समेत, दक्षिण टोखा जाने बाटो, उत्तर..." भनी अकाट्य रूपमा प्राकृतिक एवं स्थायी सिमाना र साध-सँधियारसहितको चारकिल्ला तोकी जग्गा प्राप्त गरिएको स्नेस्ताबाट अकाट्य रूपमा प्रमाणित हुन्छ।

१७. यसैगरी मिसिल संलग्न नापी विभाग, कित्ता नापी महाशाखाको प्रतिवेदनमा साविकको नापी नक्सा, र विपक्षी बुढानीलकण्ठ स्कुलले पेस गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूको विस्तृत न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्दा, राजपत्रमा तोकिएको सोही ऐतिहासिक चारकिल्लाको भौगोलिक सिमानाभित्रै साविक विष्णु गा.वि.स. वडा नं.१(क) को कित्ता नं.१२७ को क्षेत्रफल ०-६-२-० (छ आना दुई पैसा) जग्गा अक्षरसः र भौतिक रूपमा अवस्थित रहेको तथ्य स्थापित हुन आएको छ। रिट निवेदिका स्वयम्ले पनि उक्त राजपत्रको सर्वकालीन सार्वजनिक सूचनामा घोषित चारकिल्लाको सीमाभित्र आफ्नो दाबीको जग्गा पर्दैन भनी कुनै पनि प्राविधिक, वैज्ञानिक वा स्नेस्तागत प्रमाण गुजारी आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। फगत कित्ता नम्बर उल्लेख नभएको प्राविधिक छिद्रलाई समातेर जग्गाको भौतिक र भौगोलिक अवस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ को स्पष्ट, बाध्यात्मक र निश्चयात्मक कानूनी व्यवस्थालाई हेरेमा, यस ऐनबमोजिम जग्गा सरकारी कब्जामा गएको वा प्राप्त गरिएको मितिदेखि उक्त जग्गामा साविकमा रहेका कोही कसैको पनि कुनै पनि प्रकारको हक, स्वामित्व, भोग वा हकदैया (Title and Interest) कायम नरही त्यस्तो जग्गा स्वतः र पूर्ण रूपमा श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) को स्वामित्वमा जाने कानूनी परिणामको घोषणा गरिएको पाइन्छ।

१८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र राजपत्रीय सूचनाको तात्त्विक आलोकमा विचार गर्दा, जब २०२५

साल मार्ग ३ गतेको राजपत्रको सूचनाद्वारा कानूनको रीतपूर्वक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त चारकिल्लाभित्रको ५७४ रोपनी ९ आना जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण भई राज्यको सम्पत्ति कब्जामा गयो, सोही क्षणदेखि नै उक्त जग्गामा तत्कालीन जग्गाधनी, निजका अंशियार, नातागोता वा उत्तराधिकारी कोही कसैको पनि स्वामित्व र हक कानूनी रूपमै सदैवका लागि समाप्त (Extinguish) भइसकेको मान्नपर्ने कानूनी बाध्यात्मकता देखिन्छ। कानूनी रूपमा हक समाप्त भई शून्य हकदैया (Res Nullius) को विपरीत राज्यको स्वामित्व) को स्थितिमा पुगिसकेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा, सो अधिग्रहण भएको मितिभन्दा झन्डै १४ वर्षपछि अर्थात् मिति २०३९।८।६ मा आएर निवेदिकाका ससुरा जयबहादुर खत्रीले छुट जग्गा भनी दर्ता गराएको कार्य आधारभूत रूपमै गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ। राज्यको वैध स्वामित्वमा गइसकेको जग्गामा पुनःनिजी व्यक्तिको हक सिर्जना हुन नसक्ने हुनाले, उक्त त्रुटिपूर्ण छुट दर्ताको जग्गामा उभिएर तह-तह हक हस्तान्तरण हुँदै निवेदिकाका नाममा कायम हुन पुगेको दोहोरो दर्ता स्रेस्ताले कुनै पनि वैध कानूनी मान्यता (Valid Legal Title) प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन। तसर्थ, २०२५ सालको जग्गा प्राप्ति कार्य कानूनसम्मत र अन्तिम (Final and Conclusive) भइसकेको हुनाले, उक्त चारकिल्लाभित्रको कित्ता नं.१२७ को जग्गामा निवेदिकाको कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी हक अवशेष रहेको मान्न मिल्ने वस्तुनिष्ठ आधार देखिएन।

१९. निवेदिकाका दाता जयबहादुर खत्रीका नाममा मिति २०३९।८।६ मा भएको छुट जग्गा दर्ता, सोका आधारमा तह-तह भएको हक हस्तान्तरण एवं मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा बुढानीलकण्ठ स्कुलका नाममा भएको दाखेल खारेज (दा.खा.) निर्णयको कानूनी हैसियत र वैधताका सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत विवादको चुरो स्रेस्ताको प्राविधिक अस्तित्व र कानूनी हकको तात्त्विक वैधताबीचको भिन्नतामा आधारित रहेको देखिन्छ। निवेदिकाको मुख्य जिकिर आफ्ना ससुरा जयबहादुर खत्रीका नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको छुट जग्गा दर्ता समितिबाट मिति २०३९।८।६ मा कि.नं.१२७ को जग्गा विधिवत दर्ता भई सोही दर्ताको आधारमा आफ्ना पति क्षेत्रबहादुर खत्री हुँदै आफूमा हक सरेको र राज्यलाई निर्वाध रूपमा तिरो तिर्दै आएको हुनाले सो स्रेस्ता बदर हुन सक्दैन भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको पाइन्छ। तत्सम्बन्धमा मालपोत स्रेस्ताको कानूनी प्रकृतिको गम्भीर विवेचना हुनु आवश्यक देखिन्छ। मालपोत कार्यालय वा जग्गा दर्ता समितिले गर्ने दर्ताको कार्य भनेको कुनै नयाँ हक वा स्वामित्वको सिर्जना गर्ने नभई पूर्वअवस्थित वैध हकलाई केवल अभिलेखीकरण वा प्रमाणित गर्ने प्रकृया मात्र हो। जग्गा दर्ताको स्रेस्ता आफैँमा स्वामित्वको अकाट्य स्रोत होइन, बरु यो स्वामित्वको एउटा प्रथमदृष्टि प्रमाणसम्म हो। यदि दर्ताको आधारभूत जग नै कानूनविपरीत, शून्य वा त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसको माथि उभिएर खडा गरिएका उत्तरवर्ती स्रेस्ता वा लिखतहरूले कानूनी

वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

२०. यस सन्दर्भमा, २०२५ साल मार्ग ३ गतेको राजपत्रको सूचनाद्वारा प्रस्तुत विवादको कि.नं.१२७ को जग्गा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण भई तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ को विशेष व्यवस्थाबमोजिम सरकारी कब्जामा गई राज्यको पूर्ण स्वामित्व कायम भइसकेको तथ्य माथिल्लो प्रकरणमा सप्रमाण निरूपण भइसकेको छ। यसरी राज्यको स्वामित्व र भोगाधिकार स्थापित भइसकेको जग्गा (*Res Nullius*) मालिकविहीन जग्गा होइन। जग्गा प्राप्ति ऐनको सोही दफा १६ को अनिवार्य परिणामस्वरूप साविक जग्गाधनीको हक सदैवका लागि समाप्त भइसकेको अवस्थामा, सोही जग्गालाई पुनः "छुट जग्गा" भनी दर्ता गर्ने वा गराउने अधिकार न त मालपोत कार्यालय वा छुट जग्गा दर्ता समितिलाई हुन्छ, न त साविक जग्गाधनीका उत्तराधिकारीमा त्यस्तो जग्गामा दाबी गर्ने कुनै हकद्वैया नै बाँकी रहन्छ। सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भूल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिको नाममा स्वेस्ता खडा हुन गएमा वा दोहोरो दर्ता कायम हुन पुगेमा, त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुन्छ। राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भूलवश व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुने र निजी व्यक्तिको हक स्थापित हुने परिकल्पना कानूनले गर्दैन।
२१. रोमी कानूनको सुप्रसिद्ध र स्थापित सिद्धान्त "*Nemo dat quod non habet*" अर्थात् "कोही पनि व्यक्तिले आफूसँग नभएको वा आफूमा निहित नरहेको अधिकार वा स्वामित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन" भन्ने सर्वमान्य न्यायिक मान्यता प्रस्तुत विवादमा सादर्भिक हुन्छ। जब निवेदिकाका ससुरा जयबहादुर खत्रीको नाममा मिति २०३९।८।६ मा भएको छुट जग्गा दर्ता नै कानूनी रूपमा शून्य, त्रुटिपूर्ण र आधारहीन थियो भने निजले आफ्ना छोरा क्षेत्रबहादुर खत्रीलाई र निज क्षेत्रबहादुरले आफ्नी पत्नी सीता खत्री (यी निवेदिका) लाई तह-तह लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण गरेको कार्यले उक्त शून्य दर्तालाई वैध बनाउन सक्ने कुनै कानूनी सामर्थ्य राख्दैन। अवैध जग्गा निर्माण भएको स्वेस्ताको महल जतिसुकै आकर्षक र तह-तह सरेको भए तापनि त्यसले कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन। निवेदिकाले जग्गामा घरगोठ बनाई बसोबास गरेको र स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिएको भनी प्रस्तुत गरेका लिखतहरू केवल भौतिक उपस्थितिका सूचक हुन्, जसले कानूनको नजरमा अवैध रहेको दर्तालाई वैध स्वामित्वमा परिणत गर्न सक्दैनन्।
२२. जहाँसम्म मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा भएको दाखेल खारेज (दा.खा.) र निवेदिकाको नामको स्वेस्ता खारेजीको निर्णयको प्रश्न छ, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (३) ले मालपोत कार्यालयलाई दोहोरो दर्ता हुन गएको वा भूल परेको अवस्थामा आवश्यक जाँचबुझ गरी स्वेस्ता सच्याउने वा दर्ता कायम गर्ने स्पष्ट अर्धन्यायिक

अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा, राजपत्रको सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएको जग्गा विद्यालयको नाममा सेस्ता कायम गर्ने सिलसिलामा भूलवश व्यक्तिको नाममा दोहोरो दर्ता कायम हुन गएको सेस्तागत सत्यता खुल्न आएपछि, सो भूललाई सच्याई विद्यालयको नाममा दा.खा. गर्ने गरी मालपोत कार्यालय चाबहिलले गरेको मिति २०५८।४।४ को निर्णय प्रचलित कानून, राजपत्रको उद्देश्य र जग्गा प्राप्ति ऐनको भावनाअनुकूल नै रहेको देखिन्छ। तसर्थ, सुरु दर्ता नै अवैध र शून्य रहेको अवस्थामा सोको जग्गा खडा भएको निवेदिकाको सेस्ता खारेज गरी विद्यालयको नाममा एकल दर्ता कायम राख्ने गरी भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयमा कुनै कानूनी वा क्षेत्राधिकारगत त्रुटि रहेको मात्र मिल्ने देखिएन।

२३. अब निवेदिकाले दाबी गरेबमोजिम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (सुनुवाइको मौका) को उल्लङ्घन भएको छ वा छैन? र विलम्बको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदिकाको मुख्य कानूनी जिकिर मालपोत कार्यालय चाबहिलले मिति २०५८।४।४ मा निजको नामको कि.नं.१२७ को सेस्ता खारेज गरी बुढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा दाखेल खारेज गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को कानूनी प्रक्रियाअनुरूप आफूलाई कुनै सूचना नदिएको, सुनुवाइको मौका (प्रदान नगरेको र सो निर्णयको जानकारीसमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रियाको अपरिहार्य र आधारभूत स्तम्भ हो र यसको उपेक्षा गरी गरिएका निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने सर्वमान्य न्यायिक दृष्टिकोणप्रति यस अदालतको पूर्ण सहमति नै रहन्छ। तथापि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त कुनै यान्त्रिक, जड वा निरपेक्ष नियम होइन; यसको प्रयोग विवादको स्वरूप, पृष्ठभूमि र सम्बन्धित पक्षहरूको कानूनी हकद्वयाको तात्त्विक उपस्थितिको रोहमा सापेक्षिक रूपमा गरिनुपर्दछ।

२४. प्रस्तुत विवादको विशिष्ट कानूनी पृष्ठभूमिमा हेर्दा, विवादित जग्गा २०२५ साल मार्ग ३ गतेको राजपत्रीय सूचनाद्वारा नै सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण भई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ बमोजिम राज्यको स्वामित्वमा गइसकेको र साविक जग्गाधनीको हक समूल रूपमा समाप्त भइसकेको तथ्य अघिल्ला प्रकरणहरूमा निरूपण भइसकेको छ। कानूनी रूपमा हक नै समाप्त भइसकेको र शून्य हकद्वयाको स्थितिमा रहेकी व्यक्तिको नाममा भूलवश खडा हुन गएको दोहोरो सेस्तालाई सच्याउने प्राविधिक प्रक्रियामा सुनुवाइको मौका प्रदान नगरिएको भन्ने प्राविधिक त्रुटिलाई मात्र समातेर दशकौं अगाडि कानूनको रीत पुन्याई स्थापित भइसकेको राज्य र सार्वजनिक विद्यालयको वैध स्वामित्वलाई उल्ट्याउन मिल्दैन। जहाँ कुनै पक्षको आधारभूत कानूनी हक नै अस्तित्वमा हुँदैन, त्यहाँ कार्यविधिगत त्रुटि वा सुनुवाइको मौकाको अभावको दुहाइ दिएर मात्र उत्प्रेषणको असाधारण आदेश जारी हुन सक्दैन। अधिकारविहीनको अधिकार रक्षाका

लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने स्थापित न्यायिक मान्यता प्रस्तुत विवादमा पूर्ण रूपमा आकर्षित हुन्छ।

२५. यसैगरी, प्रस्तुत रिट निवेदनमा विलाम्बको सिद्धान्तको रोहबाट विचार गर्दा, मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट बुढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा दाखेल खारेज हुने र निवेदिकाको स्नेस्ता खारेज हुने निर्णय मिति २०५८।४।४ मा नै सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ। निवेदिकाले उक्त निर्णयको जानकारी आफूलाई नभएको र आफ्ना छोरा कपिल खत्रीमार्फत मिति २०७२।११।१८ मा मालपोत कार्यालयबाट स्नेस्ताको प्रतिलिपि उतारेपछि मात्र थाहा पाएको भनी हदम्यादको रक्षाका लागि "भर्खरै थाहा पाएको" भन्ने परम्परागत बेहोरा उल्लेख गरेको पाइयो। तर, मिसिल संलग्न अकाट्य प्रमाणहरूले निवेदिकाको उक्त भनाइलाई सर्वथा असत्य साबित गरिदिएका छन्। विपक्षी बुढानीलकण्ठ स्कुलले २०२५ सालको अधिग्रहणपश्चात् २०३७।३८ सालदेखि नै उक्त समग्र जग्गामा काँडेदार तथा स्थायी पर्खाल लगाई भौतिक रूपमा पूर्ण भोगचलन गर्दै आएको तथ्य स्वयम् निवेदिकाले रिट निवेदनको प्रकरण १ मा स्वीकार गरेकै देखिन्छ। निवेदिकाले विद्यालयको सोही घोषित परिसरभित्र जर्बजस्ती टहरा वा गुम्ती बनाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्दा विद्यालय प्रशासनले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको सहयोगमा पटक-पटक रोक लगाएको र सोसम्बन्धी विवादलाई लिएर साविक विष्णु गा.वि.स. को कार्यालय लगायतका निकायहरूमा दशकौं अगाडिदेखि नै पत्राचार र विवाद भइरहेको प्रमाणहरूबाट देखिन्छ।

२६. आफ्नो कथित हकभोग रहेको जग्गामा अर्कै संस्थाले दशकौंदेखि पर्खाल लगाएर भव्य रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको, आफूले जर्बजस्ती राख्न खोजेको टहरा हटाउन प्रहरी प्रशासन परिचालन भइरहेको र मालपोत स्नेस्तामा विद्यालयको नाममा निर्णय भएको झन्डै १५ वर्षको लामो कालखण्ड व्यतीत भइसक्दा पनि निवेदिका मलाई थाहा थिएन भनी मूकदर्शक बनेर बस्नु र यति लामो अवधिपछि मात्र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारि आउनु न्यायोचित देखिँदैन। कानूनले सधैं आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग, सचेत र जागरुक रहनेलाई मात्र संरक्षण प्रदान गर्दछ, आफ्नो हकमा दशकौंसम्म सुतेर बस्ने अकर्मण्य व्यक्तिलाई होइन। निर्णय भएको १५ वर्षसम्म मौन रही बस्नु र उचित एवं न्यायसङ्गत कारणविना अत्यधिक ढिलाइ गरी अदालत प्रवेश गर्नुले विलाम्बको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आकर्षित गर्दछ। असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सधैं सफा हात र समयको चेत भएका निवेदकको हकमा मात्र गरिन्छ। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गामा कुदृष्टि राख्ने वा खान पचाउन पाइन्छ कि भन्ने दुषित मनसाय राखी अत्यधिक विलाम्ब गरी दायर गरिने रिट निवेदनलाई यस अदालतले न्यायिक संरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन। तसर्थ, प्राकृतिक न्यायको प्राविधिक तर्क र हदम्याद लुकाउने निवेदिकाको प्रयास कानून सम्मत र न्यायसङ्गत देखिन आएन।

२७. तसर्थ, २०२५ साल मार्ग ३ गतेको नेपाल राजपत्रको सूचनाद्वारा बुढानीलकण्ठ स्कुलको निमित्त कानूनी रीत पुन्याई अधिग्रहण भइसकेको चारकिल्लाभित्रको जग्गामा निवेदिकाका दाताको हक समाप्त भइसकेको अवस्थामा, पछि २०३९ सालमा भएको छुट जग्गा दर्ता र सोका आधारमा सिर्जित निवेदिकाको स्वेस्ता दोहोरो र त्रुटिपूर्ण ठहरिने हुँदा, सो स्वेस्ता खारेज गरी विद्यालयको नाममा दर्ता कायम राख्ने गरी मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०५८।४।४ मा भएको निर्णय वस्तुनिष्ठ र कानूनसम्मत नै देखिन आयो। अत्यधिक विलम्ब गरी दुषित मनसायका साथ दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको मागबमोजिमको उत्प्रेषण वा परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने कुनै कानूनी र न्यायसङ्गत आधार देखिएन। रिट निवेदिकाको मागदाबी पुग्न सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। प्रस्तुत आदेश बमोजिम गर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी बिपक्षीहरूलाई पठाइ दिनु। आदेशको नक्कल माग्ने सरोकारवालालाई नियमानुसार दिनु। प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पीठमा जनाउनु। प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु।

बालकृष्ण ढकाल
न्यायाधीश

उक्त रायमा सहमत छु।

टेक प्रसाद ढुङ्गाना
न्यायाधीश

इजलास अधिकृत:- हरिश्चन्द्र गौतम

इति संवत् २०८१ साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ----- ।

द्रष्टव्य:- प्रस्तुत आदेशको पूर्णपाठ तयार नहुँदै मिति २०८२।५।२४ गते यस अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल जली नष्ट भएको हुँदा इजलासबाट मिसिल अध्ययन भई न्यायाधीशले आफ्नो टिपोट कपीमा लेखेको बुँदा, इजलास अधिकृतबाट सो अधि मिसिल हेरी तयार गरेको टिपोट तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निकालिएको मुद्दाको स्थिति (Status) समेतका आधारमा यो आदेश तयार गरिएको।